

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Юридический институт

Кафедра «Уголовное право и процесс»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Возбуждение уголовного дела: теоретические и практические
проблемы»

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Общий

Форма обучения: заочная

Обучающийся: Нурвалиев Ислам Мамирович

_____ (подпись)

Научный руководитель:

(должность, учёная степень, звание, Ф.И.О., подпись)

Нормоконтроль: _____ (Ф.И.О.)

«___» _____ 20___ г. _____ (подпись)

Черкесск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.....	9
1.1. Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе.....	9
1.2. Историко-правовой анализ становления и развития института возбуждения уголовного дела.....	13
1.3. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: правовая характеристика.....	21
1.4. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.....	25
ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.....	29
2.1. Субъекты, уполномоченные на возбуждение уголовного дела.....	29
2.2. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях и принятия процессуальных решений.....	35
2.3. Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и процессуальное оформление.....	39
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	45
3.1. Проблемы доследственной проверки сообщений о преступлениях.....	45
3.2. Проблемы обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела.....	49
3.3. Перспективные направления совершенствования законодательства, регулирующего стадию возбуждения уголовного дела.....	58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	74

ВВЕДЕНИЕ

Начальная стадия уголовного судопроизводства выполняет функцию своеобразного процессуального фильтра. Именно здесь, на этапе оценки поводов и оснований, разрешается дилемма о наличии правовых предпосылок для развертывания уголовного преследования. Фактически в этот момент закладывается вектор всего последующего досудебного производства, что и предопределяет его системообразующее значение.

По своей природе инициирование дела выступает безальтернативной точкой отсчета. Это императивная фаза, без успешного прохождения которой переход к любым последующим стадиям судопроизводства попросту лишен юридического смысла.

В рамках российского уголовного судопроизводства, этап инициирования уголовного дела выступает в качестве начальной стадии, чье регулирование осуществляется согласно положениям VII Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее – УПК РФ.

¹ В то же время, несвоевременное начало проверки сообщения о преступлении, вполне может произойти потеря доказательств, что спровоцирует отрицательный результат расследования преступления.

Цель — проанализировать современное состояние института возбуждения уголовного дела. По результатам проведенного исследования выявить проблемы правоприменительной практики и предложить возможные пути их решения. Актуальность темы исследования определяется несколькими взаимосвязанными обстоятельствами.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

В последние годы российское уголовно- процессуальное законодательство претерпело существенные изменения: в 2007 году прокурор лишился права самостоятельно возбуждать уголовные дела; в 2010 году в качестве самостоятельного повода было закреплено постановление прокурора о направлении материалов в следственный орган; в 2013 году был значительно расширен перечень действий,¹ допустимых до возбуждения уголовного дела. Указанные преобразования, с одной стороны, чётче разграничили процессуальные функции различных органов, а с другой стороны, породили новые риски для прав участников уголовного судопроизводства.

Статистика надзорного ведомства неумолимо свидетельствует о том, что этап проверки сообщения о преступлении остается зоной системного сбоя. Органы прокуратуры ежегодно вскрывают тысячи незаконных постановлений об отказе в начале уголовного преследования и факты сокрытия преступлений от статистического учета. Особенно тревожен феномен, когда вышестоящие субъекты многократно отменяют одни и те же отказы по одному и тому же обращению. Подобная цикличность прямо указывает на глубокие изъяны в правоприменительной практике.

Усугубляется это все правовой неопределенностью. Гражданин, в отношении которого фактически ведется расследование, на этапе досудебной проверки лишен четкого процессуального статуса и, как следствие, реальных гарантий защиты. Одновременно с этим заявитель сталкивается с искусственными барьерами при попытке ознакомиться с собранными материалами для последующего оспаривания отказа.

Указанные противоречия не просто снижают эффективность борьбы с преступностью, они бьют по базовым принципам правосудия. Очевидно, что

¹ См.: Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830; Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 16; Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

поиск путей оптимизации первоначального этапа процесса представляет собой насущный практический интерес, что и обуславливает актуальность настоящей работы. Переходя к анализу доктринальных источников, необходимо оценить степень научной разработанности темы. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела исследовались в работах Н.В. Жогина, Ф.Н. Фаткуллина, В.Н. Григорьева, А.П. Рыжакова, С.А. Шейфера, А.В. Победкина, И.Л. Петрухина, Л.М. Володиной, Б.Я. Гаврилова, В.М. Быкова, Г.П. Химичевой, А.А. Усачёва и других авторов.¹ Несмотря на обширный массив научных публикаций, многие вопросы остаются дискуссионными. До сих пор в науке уголовного процесса отсутствует единое мнение относительно того, нужна ли данная стадия вообще или её следует упразднить по примеру ряда зарубежных стран.

Не определён чётко процессуальный статус лица, в отношении которого проводится доследственная проверка. Не решена проблема многократных отказов в возбуждении уголовного дела по одному и тому же сообщению. Всё перечисленное обуславливает актуальность настоящего дипломного исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела между участниками уголовного процесса. Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие стадию возбуждения уголовного дела, а также практика их применения. Цель исследования состоит в комплексном изучении теоретических и практических проблем стадии возбуждения уголовного дела, а также в выработке предложений по совершенствованию правового регулирования данной стадии.

¹ См.: Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961; Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела: учеб. пособие. М., 2015; Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М., 2013; Володина Л.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Вестник ТюмГУ. 2014. № 3. С. 146–153 и др.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:

- изучить понятие, сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе;
- рассмотреть историко-правовые основы становления и развития института возбуждения уголовного дела;
- проанализировать поводы и основания для возбуждения уголовного дела;
- исследовать процессуальный порядок рассмотрения сообщений о преступлениях и принятия решений по результатам проверки;
- охарактеризовать основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела;
- выявить основные проблемы правоприменительной практики на стадии возбуждения уголовного дела;
- разработать предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего данную стадию.

Методологический инструментарий опирается на классический арсенал исследовательских приемов. Базовый анализ обеспечивали общенаучные подходы: системно-структурный позволил раскрыть первоначальный этап судопроизводства как целостный механизм, логический и исторический — выстроить последовательные умозаключения и отследить эволюцию нормативных предписаний. Из арсенала специальных юридических методов ключевую роль играли формально-юридический разбор текста закона, сравнительно-правовой анализ доктринальных позиций и метод толкования процессуальных норм.

В теоретическом плане результаты работы не ограничиваются рамками текущего исследования. Кроме того, полученные выводы органично вписываются в академический дискурс и могут быть интегрированы в лекционные курсы и семинарские занятия по уголовному процессу.

Прикладное значение работы выходит за рамки чистой теории. Выработанные предложения адресованы как правоприменителю, так и законодателю. На

макроуровне разработанные рекомендации способны стать базой для точечной корректировки норм УПК РФ в ходе законотворческого процесса. На микроуровне они предлагают конкретные алгоритмы, которые следователи, дознаватели и прокуроры могут внедрить в повседневную практику для нивелирования выявленных коллизий. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Россия устойчиво придерживается вектора политики, характерного для демократических государств и направленного на обеспечение, гарантированность прав личности. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина это обязанность государства. Выполнение этой обязанности призвано обеспечивать и уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства.

Стадия возбуждения уголовного дела выступает первоначальным этапом уголовного судопроизводства, процессуальные особенности которого обуславливают наличие системы гарантий прав и свобод ее участников.

При этом следует учитывать, что в теории уголовного процесса нет единого подхода к определению возможного круга участников стадии возбуждения уголовного дела, их статуса, без чего невозможно гарантировать соблюдение прав и свобод, обеспечивать их содержательное наполнение.

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Первая глава носит теоретический характер и посвящена понятию, сущности и историческому развитию стадии возбуждения уголовного дела. Вторая глава содержит анализ процессуального порядка возбуждения уголовного дела. Третья глава посвящена проблемам правоприменительной практики и перспективам совершенствования законодательства.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1.1. Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе.

Инициирование уголовного преследования выступает тем самым процессуальным шлюзом, переступить который для перехода к полноценному расследованию без санкции уполномоченного лица попросту нельзя. По сути, на этом ключевом рубеже компетентные органы оценивают первичный фактический материал и принимают решение, диктующее вектор всего последующего судопроизводства: существуют ли реальные предпосылки для старта государственного принуждения, либо правовая реакция не требуется.

С точки зрения процессуальной теории, данный этап есть строго регламентированная деятельность уполномоченных субъектов, сосредоточенная на фиксации, учете и проверке поступающих сигналов о противоправных деяниях. Смысловое ядро этой работы сводится к установлению либо признаков посягательства, либо факторов, блокирующих производство (например, отсутствие события или состава). Логическим финалом этого интеллектуально-процессуального труда выступает вынесение одного из двух альтернативных актов: постановления о начале предварительного расследования либо об отказе в нем.

Сущность стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что на ней принимается решение о начале принудительной процессуальной деятельности, результаты которой будут служить материалом для судебного разбирательства. Данная стадия имеет ряд характерных особенностей: собственный круг участников (следователь, дознаватель, орган дознания, прокурор); установленные законом сроки проверки сообщений; специальные процессуальные решения,

принимаемые по итогам проверки. Стадия возбуждения уголовного дела выполняет несколько функций.

Во-первых, она обеспечивает своевременное реагирование государства на преступления, что повышает вероятность их раскрытия.

Во-вторых, она защищает права граждан, исключая возбуждение уголовных дел без достаточных оснований.

В-третьих, она выполняет роль «фильтра», отделяющего реальные преступления от ситуаций, не требующих уголовного преследования, что позволяет избежать перегрузки системы производствами, не связанными с преступлениями.

Уголовное судопроизводство в Российской Федерации берёт своё начало именно с возбуждения дела — самостоятельного этапа, на котором сотрудники правоохранительных органов принимают сигнал о возможном преступлении и решают, достаточно ли данных для начала производства. Этап считается самостоятельным, поскольку обладает собственными целями, кругом участников, сроками, процедурой и итоговым документом — постановлением о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. В юридической литературе понятие «возбуждение уголовного дела» раскрывается одновременно в трёх значениях: как отдельная процессуальная стадия, как официальный акт (постановление уполномоченного должностного лица, запускающее расследование) и как совокупность правовых норм (институт), регулирующих приём, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях.

Учёные по-разному описывают сущность данного этапа. Одни считают главным установление материальных и процессуальных предпосылок для расследования. Другие делают акцент на работе с первичными сигналами — их приёме, учёте и проверке. Третьи видят смысл стадии исключительно в вынесении итогового решения: либо «возбудить уголовное дело», либо «отказать в

возбуждении». Наиболее полное понимание достигается при объединении всех трёх подходов.

Стадия возбуждения — это урегулированная законом деятельность, в ходе которой уполномоченные лица проверяют сообщения о преступлениях, чтобы установить наличие достаточных признаков преступления, и принимают законное и обоснованное решение. Непосредственными задачами стадии возбуждения дела служат установление признаков преступления или обстоятельств, исключающих производство по делу (оснований для отказа в возбуждении дела – ст. 24 УПК). Содержание данной стадии состоит в процессуальной деятельности органа дознания, дознавателя, следователя (а в некоторых случаях прокурора и суда) по рассмотрению первичной информации о преступлениях (ее приему, регистрации, проверке и принятию решения). Кроме того, на стадии возбуждения дела могут участвовать заявитель, явившийся с повинной лицо, специалист, эксперт, понятой, лицо, дающее объяснение, адвокат. Процессуальная деятельность начинается с появления повода для возбуждения дела – сообщения о преступлении и заканчивается решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. Значение стадии возбуждения дела состоит в следующем. Определяется конкретный момент начала предварительного расследования (а по делам частного обвинения – судебного производства). Это обеспечивает контроль над сроками производства. Обеспечиваются права заявителя и подозреваемого. Актом возбуждения дела создается условие для производства принудительных процессуальных действий. Стадия возбуждения дела является своеобразным «фильтром» для информации, которая заведомо не содержит сведений о преступлениях. Задачи стадии возбуждения уголовного дела конкретны и состоят в определении того, достаточно ли данных, чтобы говорить о признаках преступления, и в принятии правильного процессуального решения. Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин выделяли в качестве задач данной стадии принятие, регистрацию

и рассмотрение первичной информации;¹ её проверку; вынесение законного и обоснованного решения. В.Н. Григорьев дополнительно указывает на необходимость принятия мер по сохранению следов ² преступления и предотвращению его продолжения. А.П. Рыжаков подчёркивает значимость обеспечения гарантий законности³ на самом старте уголовного преследования. Значение данной стадии в системе уголовного процесса определяется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, без возбуждённого дела практически невозможно провести ни одного следственного действия — само постановление играет роль юридического «спускового крючка», с которого начинаются все остальные процессуальные отношения.

Во-вторых, этот этап работает как фильтр: возбуждение дела серьёзно ограничивает права человека, поскольку после него допускаются обыски, арест имущества, задержание, меры пресечения. Именно поэтому закон требует, чтобы перед началом расследования были проверенные и достаточные данные о признаках преступления. Подобный порядок выступает ключевой гарантией от произвольного преследования. Вместе с тем не все учёные согласны с необходимостью данной стадии. С.А. Шейфер, А.В. Победкин, И.Л. Петрухин предлагали её упразднить,⁴ поскольку, во-первых, во многих зарубежных странах расследование начинается автоматически, без отдельного постановления; во-

¹ Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. С. 30-33,38

² Григорьев В.Н. Указ. соч. С. 105-106

³ Рыжаков А.П. Указ. соч. С. 319-320

⁴ Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М., 2009. С. 113; Петрухин И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Государство и право. 2005. № 1. С. 64; Победкин А.В. Апология стадии возбуждения уголовного дела // Там же. 2017. № 9. С. 41.

вторых, данная стадия нередко используется для укрытия преступлений, с целью улучшения статистики выносятся необоснованные отказы.

В-третьих, проверка на этом этапе часто дублирует начало самого следствия. Сохранение стадии возбуждения уголовного дела, однако, имеет веские контраргументы. Зарубежный опыт не может быть слепо скопирован, поскольку у российской системы своя история и логика; в иных правопорядках отсутствие формального этапа компенсируется другими механизмами надзора. Проблема укрытия преступлений коренится не в самой стадии, а в недостатках прокурорского надзора и ведомственного контроля. Возбуждение уголовного дела выступает границей между оперативно- розыскной деятельностью и полноценным уголовным процессом. Только после вынесения соответствующего постановления допускается проведение полноценных следственных действий. Значение стадии состоит также в том, что она создаёт правовую основу для дальнейших действий — проведения экспертиз, допросов и других процессуальных процедур. Своевременное возбуждение уголовного дела напрямую влияет на эффективность расследования, поскольку затягивание принятия решения может привести к утрате доказательств или создать возможность для сокрытия преступника.

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела является необходимой и важной частью уголовного процесса, обеспечивающей баланс между эффективностью расследования и защитой прав граждан.¹

1.2. Историко-правовой анализ становления и развития института возбуждения уголовного дела.

Институт возбуждения уголовного дела прошёл длительный исторический путь в российском и зарубежном уголовном законодательстве. Под институтом (от лат.

¹ Деришев Ю.В. Проблемы становления и развития института возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве России // Российская юстиция. 2007. № 6. С. 33.

— установление) понимается исторически сформировавшаяся и устойчивая форма организации процессуальной деятельности.

По своей природе этот нормативный массив являет собой сложную систему предписаний. Именно они выстраивают процессуальный скелет взаимодействия участников на том отрезке, когда входящий сигнал о противоправном деянии проходит полный путь: от технической регистрации до вынесения итогового решения.

Архитектура же этого стартового этапа отнюдь не универсальна. Конфигурация правового фильтра и сама логика его выделения в самостоятельную фазу жестко детерминированы спецификой национального материального права. То, как именно государство конструирует процедуру первичного реагирования на преступность, выступает прямым следствием избранной им концепции уголовной юстиции.

Институт возбуждения уголовного дела присущ законодательству России и стран СНГ. В странах ЕС и США такой стадии не существует, поскольку правоохранительные органы приступают к незамедлительному расследованию преступления сразу после получения сообщения о нём. Выделяются четыре основных периода развития института дознания в России, тесно связанные с эволюцией государственности и уголовно-процессуального законодательства, а именно дореволюционный, советский, начальный российский и современный российский периоды.

Ретроспективный анализ показывает, что четкая грань между дознанием и следствием была проведена еще в эпоху великих реформ. Принятие Устава уголовного судопроизводства 1864 года фактически раскололо единую ранее массу:¹ предварительное следствие изъяли из ведения полиции, передав его

¹ Устав уголовного судопроизводства 1864 года // Российское законодательство X–XX веков. Т. 8. М., 1991. С. 125.

судебным следователям. Это событие стало триггером для фундаментального разделения полицейского дознания и функции правосудия.

Нельзя обойти вниманием и советский опыт. Протокольная форма досудебной подготовки, которая в те годы доказала свою практическую состоятельность, по сути, стала той концептуальной основой, из которой позже развилась идея современного сокращенного производства. Прослеживая эволюцию дознания, мы видим его путь от сугубо непроцессуальной полицейской рутины к строгой юридической процедуре. После советской кодификации эта форма окончательно обрела самостоятельность, прочно закрепившись в отечественном праве как равноправный, параллельный следствию вид предварительного расследования.

Опираясь на накопленный исторический опыт, стоит констатировать: в архитектуре действующего УПК первоначальный этап судопроизводства сохраняет статус безальтернативной отправной точки. Именно здесь, на этом стартовом рубеже, решается фактическая судьба любого сигнала о противоправном деянии.

На основании итогов рассмотрения такого сообщения принимается одно из следующих решений: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; постановление о передаче сообщения по подследственности. Как было указано выше, в США и странах ЕС рассматриваемая стадия отсутствует, причём не предусмотрен и сам акт возбуждения уголовного дела по сообщению о совершённом преступлении. Для более детального и всестороннего исследования института данной стадии необходимо рассмотреть его становление и развитие. Следует особо отметить, что этот институт существовал в уголовно-процессуальном законодательстве России далеко не всегда. Так, до революции 1917 года стадии возбуждения уголовного дела не существовало. Стадия возбуждения уголовного дела стала зарождаться в рамках реформирования

уголовного законодательства в середине XIX века и выражалась в разделении милицейского дознания и предварительного следствия. По мнению Ю.В. Деришева, до проведения Судебной реформы 1864 года уголовное судопроизводство не предусматривало возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии, что было близко к досудебному производству, действовавшему за рубежом.

К концу XIX столетия первоначальный этап судопроизводства начал обретать вполне очерченные контуры. Эта тенденция нашла прямое закрепление в Своде законов Российской империи. Нормативный акт императивно предписывал полиции вступать в расследование при поступлении абсолютно любых сигналов. Речь шла как о совершенно очевидных правонарушениях, так и о ситуациях, требующих проверки для разграничения прямого умысла и случайного деяния. Фактически полиция получала монополию на запуск уголовного преследования, тогда как прокуроры и стряпчие брали на себя функцию надзора за динамикой и законностью этих действий.

Примечательно, что спектр поводов для старта проверки в ту эпоху был предельно широк и подчас экзотичен с современной точки зрения. Основанием для активизации полицейского аппарата служили не только рапорты о свершившихся или подготавливаемых посягательствах, жалобы потерпевших и признательные заявления самих нарушителей. Законодатель легитимизировал в качестве правового импульса для начала работы даже «молву народа» и обывательские слухи, равно как и представления самого надзорного ведомства. После поступления сообщения начиналось производство, разделявшееся на формальное и предварительное. Уставом уголовного судопроизводства 1864 года было введено понятие «возбуждение уголовного дела» и определялись поводы для него: объявления и жалобы частных лиц; сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц; явка с повинной; возбуждение дела прокурором; возбуждение дела по усмотрению Судебного Следователя.

Таким образом, исследуемый институт стал приобретать свои чёткие очертания. В дальнейшем развитие стадии возбуждения уголовного дела перешло в послереволюционную Россию. После смены власти произошли изменения во всех сферах жизни общества: была упразднена система юстиции и установлены новые принципы осуществления советского правосудия. Была отменена лишь часть законодательных актов, принятых до революции; оставшимися можно было руководствоваться только в случае, если они не противоречили революционному правосознанию.

Серьёзным прорывом в развитии уголовного процесса стало принятие УПК РСФСР 1922 года, который привнёс модель стадии возбуждения уголовного дела, что отличало отечественное законодательство от зарубежного. В Кодексе была глава «Возбуждение производства по уголовному делу», содержащая нормы, регулирующие поступление сообщения о совершённом преступлении. Однако процессуально оформленных решений, связанных с сообщениями о преступлении, в Кодекс внесено не было. Возбуждение уголовного дела начиналось с поступления сообщения, но завершающего процессуального документа в законодательстве закреплено не было. После рассмотрения сообщения принятое решение оформлялось постановкой резолюции на заявлении, но процессуального документа при этом не выносилось.

В 1930-х годах был введён термин «возбуждение уголовного дела и начало расследования», разграничивавший стадии уголовного процесса. Становление и развитие института сопровождалось изменениями, приведшими к тому, что возбуждение уголовного дела стало приобретать чёткие рамки и границы. М.С. Строгович подчёркивал, что возбуждение уголовного дела представляет собой независимую стадию¹ уголовного процесса: правильное решение вопроса об основаниях к возбуждению уголовного дела обеспечивает порядок, при котором

¹ Строгович М.С. Советский уголовный процесс. М., 1956. С. 210

судебно-следственные органы реагируют исключительно на преступные деяния, устраняются необоснованные возбуждения и связанные с ними стеснения для граждан.

К середине XX века в научном сообществе сформировалось мнение о самостоятельности и независимости стадии возбуждения уголовного дела, однако в УПК РСФСР 1923 года соответствующее положение закреплено не было. После принятия УПК РСФСР 1960 года стадия возбуждения уголовного дела впервые приобрела статус самостоятельной¹ процессуальной стадии, сформировавшейся в научных кругах и закреплённой в нормах закона. Удалось устранить правовые пробелы, существовавшие ранее: были закреплены начальный и конечный моменты проведения проверки сообщения о преступлении; определены полномочия субъектов стадии; установлен порядок принятия процессуального решения, на основании которого возможно возбуждение предварительного расследования.

В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации, которая также внесла изменения в институт возбуждения уголовного дела. В результате внутриполитических преобразований Россия признавалась правовым государством с разделением властей. Суд был исключён из числа субъектов, имеющих право на возбуждение уголовного дела, что повлекло изменения в исследуемом институте. Благодаря Конституционному Суду Российской Федерации положения УПК РСФСР в данной части подверглись редакционным изменениям. Суд перешёл из органа уголовного преследования в орган судебного контроля, обеспечивающий права личности участников стадии возбуждения уголовного дела.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.

Следующие изменения были внесены в связи с принятием Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 2001 году: стадия возбуждения уголовного дела закреплялась в рамках новых политических условий. Для возбуждения уголовного дела требовалось согласие прокурора, что усилило его роль на данной стадии. С возрастанием роли прокурора он процессуально подчинил себе орган дознания и орган следствия: без одобрения прокурора невозможно было принять окончательное решение на стадии возбуждения уголовного дела. Впоследствии в УПК РФ 2001 года были внесены изменения, ограничивающие полномочия прокурора и предоставляющие большую самостоятельность следователю; изменения, касающиеся принятия сообщения о преступлении; изменения, касающиеся процессуальных актов, которыми завершается стадия возбуждения уголовного дела.

Сегодняшний нормативный массив, регулирующий старт уголовного преследования, имеет строго очерченные рамки. Действующий УПК РФ не просто задает общий вектор, но и детально калибрует процессуальный арсенал: в законе жестко прописаны как круг субъектов, допускаемых к участию на этом отрезке, так и исчерпывающий перечень проверочных мероприятий, допустимых до вынесения итогового решения.

Разумеется, эта система не была спроектирована в одночасье. Она формировалась столетиями, вбирая в себя как удачные находки, так и неизбежные издержки своего времени. Именно поэтому, несмотря на солидный исторический багаж, в правовом регулировании до сих пор сохраняются отдельные коллизии и пробелы. По сути, эволюция первоначального этапа представляет собой непрерывный поиск компромисса. Из эпохи в эпоху законодатель пытается нащупать ту самую хрупкую грань, где с одной стороны находится эффективное подавление преступности, а с другой — надежный щит для личности от неоправданного государственного принуждения.

Дореволюционная Россия в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года ещё не содержала термина «возбуждение дела» в современном смысле, однако порядок начала следствия уже описывался. Поводами считались жалобы граждан, сообщения полиции и чиновников, явка с повинной, инициатива прокурора или самого следователя. Различали дознание (полицейское) и предварительное следствие. Особенностью являлось отсутствие требования о специальном акте о начале следствия — дело считалось начатым с момента первого следственного действия. После революции 1917 года законодательство было полностью переписано. УПК РСФСР 1922 года уже содержал главу «О возбуждении производства», где появилось постановление о возбуждении дела, формализовавшее начальный этап. Основанием служили «достаточные данные» — формулировка, дожившая до настоящего времени. УПК РСФСР 1960 года сделал следующий шаг: была выделена глава 8 «Возбуждение уголовного дела». Поводов стало больше: заявления граждан, сообщения общественных организаций (профсоюзов, дружин, товарищеских судов), публикации в печати, явка с повинной, а также самостоятельное обнаружение признаков преступления следователем или прокурором. Действующий УПК РФ (2001 г., вступил в силу в 2002 г.) сохранил стадию возбуждения уголовного дела, однако существенно её обновил. Во-первых, были пересмотрены поводы: изначально их было три (заявление, явка с повинной, сообщение из иных источников); позднее добавлен четвёртый — постановление прокурора о направлении материалов в следственный орган. Во-вторых, изменился круг лиц, которые могут возбудить уголовное дело: суд утратил это право ещё ранее, а в 2007 году (Федеральный закон № 87-ФЗ) прокурор лишился полномочий самостоятельно возбуждать дела. В-третьих, расширен перечень действий, допустимых до возбуждения уголовного дела: сначала разрешался лишь осмотр места происшествия, а в 2013 году (Федеральный закон № 23-ФЗ) были добавлены получение образцов, экспертиза,

документальные проверки и ревизии, в результате чего доследственная проверка стала значительно более содержательной.

1.3. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: правовая характеристика.

Чтобы решение о возбуждении уголовного дела было законным, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации жёстко прописаны два условия: наличие повода и наличие основания. Без них невозможно начать уголовное преследование. Повод и основание представляют собой самостоятельные юридические категории, разграничение которых имеет принципиальное значение для правильного применения норм уголовно-процессуального закона.

Разграничение повода и основания — это классика процессуальной теории, хотя на практике эти категории нередко смешиваются. Если говорить о поводе, то это, по сути, процедурный импульс, внешний сигнал о свершившемся или подготавливаемом противоправном деянии. С точки зрения юридической техники, повод выступает специфическим юридическим фактом. Именно с его материализацией закон связывает императивную обязанность уполномоченного лица включиться в работу и инициировать проверочные мероприятия.

Основание же носит сугубо оценочный, аналитический характер. Это результат интеллектуальной работы правоприменителя с поступившим сигналом. Иными словами, это внутренний вывод о том, что полученный массив фактических данных уже достаточен для констатации признаков преступления и, как следствие, для старта полноценного расследования.

Возвращаясь к поводам, стоит подчеркнуть: закон не принимает во внимание анонимки или неподтвержденную информацию из сомнительных каналов. Легитимный сигнал о преступлении обязан поступить из строго определенного УПК источника и быть надлежащим образом оформлен — как минимум, удостоверен личной подписью автора. Как только такой документ попадает в поле

зрения следователя, дознавателя или судьи (если речь идет о делах частного обвинения), они обязаны дать ему процессуальный ход. В целом, действующий кодекс исчерпывающе перечисляет четыре возможных повода для запуска механизма уголовного преследования.

Повод первый — заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ):¹ самый распространённый; представляет собой обращение гражданина в полицию, к следователю или прокурору; может быть устным или письменным; при устной форме содержание заносится в протокол; заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ); анонимные обращения поводом быть не могут и проверяются оперативным путём. Заявление о преступлении – это обращенное к правоохранительным органам или суду официальное сообщение о преступлении, удостоверенное определенным лицом (физическим, юридическим или должностным). При этом заявитель, во-первых, сам не считает себя причастным к совершению этого преступления, а во-вторых, не является сотрудником правоохранительных органов, который бы действовал в порядке исполнения служебных полномочий. Заявление может быть письменным или устным. Письменное заявление подписывается заявителем. Анонимные сообщения не являются поводом для возбуждения дела, но могут быть проверены оперативно-розыскными средствами. Устное заявление оформляется протоколом. Заявителю разъясняется уголовная ответственность за заведомо ложный донос. Повод второй — явка с повинной (ст. 142 УПК РФ):² добровольное сообщение лица о совершённом им преступлении. Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что явка добровольна³ и в момент её подачи у властей ещё

¹ Ст. 141 УПК РФ.

² Ст. 142 УПК РФ.

³ Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П // СЗ РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.

не должно быть информации о преступлении или о причастности данного лица. Помимо процессуального значения явка с повинной влияет на назначение наказания, являясь обстоятельством, смягчающим ответственность. Явка с повинной это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Явка с повинной является не только поводом для возбуждения дела, но и смягчающим вину обстоятельством. Явка с повинной оформляется также как и заявление: протоколом или письменным заявлением.

Повод третий — сообщение из иных источников (ст. 143 УПК РФ):¹ наиболее широкая категория, включающая публикации средств массовой информации, данные оперативно-розыскной деятельности, материалы проверок контролирующих органов. Такой повод оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков преступления это официальное письменное сообщение должностного лица правоохранительного органа об обнаружении им признаков преступления из иных источников (кроме заявлений и явок с повинной). В качестве источников информации выступают первоначальные сообщения (полученные по телефону, опубликованные в печати) или непосредственное обнаружение признаков преступления самим лицом, составившим рапорт.

Повод четвёртый — постановление прокурора² о направлении материалов: появился в 2010 году (Федеральный закон № 404-ФЗ) в целях компенсации утраты прокурором права самостоятельно возбуждать дела. Прокурор может составить данное постановление в результате осуществления общего надзора за соблюдением законности или рассмотрения обращения граждан (ст. 10 Федеральный закон "О прокуратуре РФ"). Принцип публичности уголовного судопроизводства порождает обязанность государственных органов уголовного

¹ Ст. 143 УПК РФ.

² Ч. 1.1, 1.2 ст. 140 УПК РФ.

преследования возбуждать уголовные дела в каждом случае обнаружения признаков преступления (ч. 2 ст. 21). Поэтому при обнаружении признаков преступления, которое преследуется в публичном порядке, повод не обязательно должен выражаться в заявлении или сообщении, полученном из какого-либо строго определенного источника, — закон оставляет их перечень открытым, причисляя к ним любые другие сообщения, полученные из «иных источников» (ст. 140). Исключение из этого правила составляют материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ, а также материалы, направленные Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ (ч. 1.1 и 1.2 ст. 140 УПК)¹. Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо основание — наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК). Обычно это вероятные данные о преступном деянии (объекте и объективной стороне состава преступления), которые содержатся в самом поводе для возбуждения дела и материалах его проверки. Уголовное дело может возбуждаться либо по факту, либо в отношении конкретного подозреваемого. В последнем случае основанием являются достаточные данные, указывающие на совершения преступного деяния данным лицом. Основание для возбуждения уголовного дела сформулировано в ч. 2 ст. 140 УПК РФ как «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления». Данная формулировка порождает значительные споры в доктрине. Во-первых, «достаточные данные» чаще всего понимаются как совокупность фактов, позволяющих разумно предположить, что преступление имело место; достоверного доказывания на данной стадии не требуется — необходима лишь

вероятность. Во-вторых, относительно признаков преступления господствует мнение, что достаточно признаков объективной стороны; установление лица, совершившего деяние, и его умысла на данной стадии необязательно. Понятие «достаточности данных» носит оценочный характер, что является одной из причин многочисленных ошибок в практике. Многое зависит от субъективной оценки следователя или дознавателя, вследствие чего дела нередко возбуждаются слишком рано либо, напротив, необоснованно не возбуждаются. Если возникают сомнения, они, по общему правилу, должны толковаться в пользу возбуждения уголовного дела, чтобы не упустить преступление.

Таким образом, поводы и основания являются основой для возбуждения уголовного дела. Именно их правильное понимание обеспечивает законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений. Большинство проблем правоприменения связано именно с неправильной оценкой указанных категорий.

1.4. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

После поступления сообщения о преступлении и проведения его проверки наступает ключевой момент - принятие процессуального решения, определяющего дальнейшую судьбу сообщения. На данной стадии уполномоченные органы должны выбрать один из нескольких предусмотренных законом вариантов действий; от правильности этого выбора напрямую зависит законность всего дальнейшего производства.

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из

следующих решений:¹ о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности.²

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; Образец: Жалоба в прокуратуру (следственный комитет) на отказ в возбуждении уголовного дела

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.

4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения. Решение о возбуждении уголовного дела означает, что государство официально начинает уголовное преследование. Принятие такого решения оформляется специальным документом — постановлением о возбуждении уголовного дела, которое состоит из трёх частей: вводной (кто, где и когда вынес

¹ Ч. 1 ст. 145 УПК РФ.

² Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 5. Ст. 611

решение); описательной (что произошло); резолютивной (само решение о возбуждении уголовного дела). Квалификация преступления на данном этапе носит предварительный характер, поскольку полная картина произошедшего ещё не сформирована; в дальнейшем квалификация может измениться.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела является не менее серьёзным, чем возбуждение, поскольку фактически прекращает дальнейшее разбирательство. Отказ возможен лишь при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, то есть при отсутствии достаточных данных о признаках преступления. Любое необоснованное решение об отказе является нарушением закона; отказ должен подтверждаться достоверными данными, поскольку после его вынесения дальнейшее расследование не проводится.

Если в ходе проверки выясняется, что сообщение о преступлении было заведомо ложным, возникает вопрос о привлечении заявителя к ответственности по ст. 306 УК РФ. Третье возможное решение — передача сообщения по подследственности. Оно принимается, когда заявление поступило не в тот орган, который должен заниматься данным делом; сообщение просто передаётся в соответствующий орган по подследственности. Данное решение носит технический, но вместе с тем важный характер, поскольку обеспечивает правильное распределение дел между органами. Даже при передаче сообщения должны быть приняты меры по сохранению следов преступления. Существенную роль на данной стадии играет прокурор, выполняющий функцию контроля. Прокурор вправе отменить незаконное постановление о возбуждении уголовного дела, что делает его дополнительной гарантией законности.

Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела, могут быть обжалованы заявителем или иными заинтересованными лицами. Жалоба может быть подана прокурору, руководителю следственного органа либо в суд (ст. 124,

125 УПК РФ)¹. Наличие такой возможности делает систему более справедливой и обеспечивает защиту прав граждан. Таким образом, стадия принятия решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении является ключевой, поскольку именно здесь определяется дальнейшая судьба дела. Большинство ошибок уголовного процесса берёт начало с неправильных решений, принимаемых на данном этапе.²

¹ Ст. 124, 125 УПК РФ.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст. 38

ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

2.1. Субъекты, уполномоченные на возбуждение уголовного дела.

Архитектура первоначального этапа во многом зависит от того, кому закон делегирует полномочия по запуску уголовного преследования. Если оглядываться на советский период, становится очевидно, что современный отечественный законодатель пошел по пути жесткой централизации и существенно ограничил круг лиц, уполномоченных давать ход расследованию.

Императивная норма предписывает: как только налицо надлежащий повод и фактическое основание, бремя принятия решения ложится на следователя, дознавателя либо орган дознания. Исключительное право на вынесение стартового процессуального акта закреплено именно за этими участниками. Подобная концентрация полномочий не просто распределяет ответственность, но и фактически нивелирует риски того, что сигнал о противоправном деянии останется без правового отклика и будет попросту проигнорирован.

Уголовные дела могут возбуждать только те государственные органы и должностные лица, которым такое право предоставлено законом. Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ к ним относятся:¹ орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь. Правом на возбуждение уголовного дела согласно ч. 3 ст. 40 УПК РФ² также наделены следующие должностные лица: капитаны морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании; руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест

¹ Ч. 1 ст. 146 УПК РФ.

² Ч. 3 ст. 40 УПК РФ.

расположения органов дознания, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; главы дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, если преступление совершено в пределах территории такого представительства или учреждения. Несмотря на то что данные должностные лица не относятся к органам дознания, они имеют право на возбуждение уголовного дела при наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела только в особых случаях, связанных с территориальной отдаленностью, когда морское и речное судно находится в дальнем плавании, по месту нахождения партий, зимовок, антарктических станций и полевых баз, в пределах территорий консульских и дипломатических представительств и учреждений.

Следователь является ключевой фигурой для дел, подследственных Следственному комитету, органам внутренних дел, Федеральной службе безопасности. Статья 38 УПК РФ прямо наделяет его правом¹ возбуждения уголовного дела. В настоящее время следователь принимает решение самостоятельно, без получения предварительного разрешения прокурора. Однако копия постановления незамедлительно направляется прокурору для проверки законности принятого решения.

Следователь-должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовным делам, а также наделенное иными полномочиями, предусмотренными УПК РФ (п. 41 ст. 5 УПК РФ). Эта функция возложена на следователей: Следственного комитета РФ, органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел РФ. Все вышеперечисленные уполномоченные органы, наделенные правом возбуждать уголовное дело, осуществляют процессуальную деятельность только в пределах своей компетенции, которая определяется понятием подследственности по уголовным

¹ Ст. 38 УПК РФ.

делам. При этом не должны проводиться никакие различия между следователями, занимающими различные должности и имеющими те или иные воинские или специальные звания. Руководитель следственного органа также вправе возбудить уголовное дело. В соответствии с ч. 2 ст. 39 УПК РФ¹ он может принять к своему производству любое дело и провести следствие в полном объеме, пользуясь всеми полномочиями следователя. Данное полномочие имеет существенное значение для расследования сложных и резонансных преступлений, требующих повышенного контроля со стороны руководства следственного органа. Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель, уполномочен решать вопрос о возбуждении уголовного дела (п. 38.1 ст. 5 УПК РФ). Производство предварительного следствия может осуществляться руководителем следственного органа, потому что он обладает всеми полномочиями следователя в полном объеме. Предварительное расследование в форме следствия является более сложным по сравнению с дознанием, так как оно производится по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Дознаватель-должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия (п. 7 ст. 5 УПК РФ). Дознание, являясь одной из форм предварительного расследования, производится по преступлениям небольшой или средней тяжести. Дознание производится в более упрощенной форме расследования по сравнению с предварительным следствием. Дознание производится дознавателями органов внутренних дел РФ, пограничных органов ФСБ России, органов ФССП России, таможенных органов, органов Государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы, следователями Следственного комитета РФ.

¹ Ч. 2 ст. 39 УПК РФ.

К органам дознания относятся органы внутренних дел РФ и входящие в их состав территориальные или линейные отделы, отделения, пункты, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (ст. 40 УПК РФ). Органами дознания являются оперативные подразделения: органов внутренних дел; органов ФСБ России; ФСО России; таможенных органов; СВР России; ФСИН России. Кроме того, к органам дознания относятся: органы ФССП России; начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; органы Государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы. В соответствии с нормами, закрепленными в ст. 40.1 и 40.2 УПК РФ, определенные полномочия в стадии возбуждения уголовного дела предоставлены начальнику подразделения дознания и начальнику органа дознания. Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ).

Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, - полномочиями руководителя этой группы (ч. 2 ст. 40.1). Начальник органа дознания - должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК РФ). Начальник органа дознания уполномочен поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном УПК РФ, а также производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке;

продлевать в порядке, установленном УПК РФ, срок проверки сообщения о преступлении; проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя (ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ). Органы дознания наряду с органами следствия выполняют уголовно-процессуальную функцию обвинения, т.е. уголовного преследования.

Процесс возбуждения уголовного дела оформляется постановлением — ключевым процессуальным документом, с момента вынесения которого начинается официальное расследование. В постановлении указываются: дата и место его составления; должностное лицо, его вынесшее; повод и основание; пункт, часть и статья уголовного закона, по признакам которого возбуждается дело. Подобная структура обеспечивает прозрачность и проверяемость принятого решения. Уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершения преступления, так и в отношении конкретного лица. Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, дело возбуждается «по факту». При наличии данных о конкретном человеке постановление выносится уже в отношении него. На начальном этапе не всегда обязательно устанавливать лицо, совершившее преступление. До реформы 2007 года (Федеральный закон № 87-ФЗ) прокурор самостоятельно возбуждал уголовные дела. В настоящее время он утратил данное полномочие. Его роль стала исключительно надзорной: прокурор проверяет законность и обоснованность постановлений, вынесенных следователем или дознавателем, и при наличии оснований вправе отменить незаконное постановление. В научной среде данную реформу оценивают по-разному: одни считают, что она чётче разграничила функции уголовного преследования и надзора, другие полагают, что позиции прокуратуры ослабли. Суд полностью исключён из процесса возбуждения уголовного дела. Это представляется обоснованным, поскольку суд не может одновременно осуществлять уголовное преследование и рассматривать дело по существу: возбуждение — часть

обвинительной функции, тогда как правосудие должно быть беспристрастным. Данный подход нашёл подтверждение в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 2000 г. № 1-П.¹

После возбуждения уголовного дела начинается следующий этап — предварительное расследование. Следователь приступает к производству следственных действий, а органы дознания могут проводить неотложные следственные действия по поручению следователя. На этапе возбуждения дела квалификация преступления, как правило, носит предварительный характер; в дальнейшем она может уточняться. Необоснованное «завышение» квалификации недопустимо, поскольку оно способно повлечь нарушение прав человека. В практике возникает вопрос: требуется ли каждый раз выносить новое постановление о возбуждении уголовного дела при появлении новых эпизодов преступной деятельности или новых лиц? Однозначного ответа на этот вопрос нет: суды нередко указывают, что не всегда требуется новое постановление, тогда как Конституционный Суд Российской Федерации подчёркивает необходимость соблюдения процедуры возбуждения дела по каждому новому факту. Многое в данном случае зависит от конкретных обстоятельств дела.

Подводя черту, можно констатировать: инициация преследования по делам публичного обвинения выступает тем самым несущим фундаментом, на котором держится вся дальнейшая работа государства по изобличению нарушителей. Качество процессуальных действий на этом начальном рубеже задает тон всему производству: любая допущенная здесь небрежность неизбежно транслируется на последующие фазы, ставя под сомнение законность итогового результата.

Анализ практики показывает, что главные болевые точки кроются в классических крайностях. С одной стороны, правоприменители нередко впадают в поспешность, запуская расследование без должной правовой оценки содеянного, что неизбежно

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611.

ведет к ошибкам в квалификации. С другой стороны, сохраняется проблема процессуального волокитства, когда уполномоченные лица искусственно затягивают вынесение итогового решения, фактически блокируя доступ к правосудию.

2.2. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях и принятия процессуальных решений.

Закон возлагает на ключевых участников досудебного производства — следователей, дознавателей и их руководителей — безусловную обязанность реагировать на любой сигнал о свершившемся или подготавливаемом посягательстве. Базовый процессуальный срок для оценки поступившей информации и вынесения итогового решения составляет трое суток с момента регистрации обращения.

Чтобы уложиться в этот нормативный лимит и сформировать необходимый фактический базис, правоприменитель наделяется широким арсеналом проверочных полномочий. По сути, на этапе досудебной проверки разрешается проводить масштабную работу с источниками информации и материальными следами. В ход идут получение объяснений, истребование и изъятие документов или предметов, отбор образцов для сравнительного анализа.

Следователь или дознаватель вправе инициировать судебную экспертизу, участвовать в ее производстве и получать заключение эксперта. Осмотр места происшествия, а также отдельных предметов, документов и трупов, равно как и освидетельствование, входят в стандартный набор неотложных действий. Более того, закон позволяет требовать проведения ревизий и документальных проверок, привлекать узкопрофильных специалистов и давать органам дознания обязательные к исполнению поручения о проведении оперативно-розыскных

мероприятий. Такой богатый инструментарий фактически наделяет первоначальный этап чертами полноценного, пусть и специфического, расследования.

Процесс работы с сообщением о преступлении жёстко регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и распадается на три последовательных этапа: приём и регистрация сообщения, его проверка, вынесение итогового решения. Соблюдение данной процедуры обеспечивает законность принимаемых процессуальных решений и защиту прав участников уголовного судопроизводства.

Этап первый — принятие и регистрация сообщения. Часть 1 статьи 144 УПК РФ обязывает дознавателя, следователя или руководителя следственного органа принять любое сообщение о любом преступлении. Отказ в приёме сообщения недопустим и представляет собой грубейшее нарушение закона. Сообщение регистрируется в специальной Книге учёта сообщений о преступлениях (КУСП), ему присваивается порядковый номер, а заявителю выдаётся талон-уведомление. Детали регистрации раскрываются в ведомственных инструкциях, в частности в приказе МВД России № 736.¹

Этап второй — проверка сообщения. По общему правилу на проверку отводится трое суток с момента поступления сообщения. Указанный срок может быть продлён: до десяти суток по решению руководителя следственного органа или прокурора, а в случаях, когда требуется проведение ревизии, экспертизы или документальной проверки — до тридцати суток. Перечень действий, допустимых на стадии проверки, существенно расширился после принятия Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ.² Если ранее (до 2013 года) на данной стадии

¹ Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о происшествиях».

² Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

фактически разрешался лишь осмотр места происшествия, то теперь до возбуждения уголовного дела допускается получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз, проведение ревизий и документальных проверок.

Этап третий — принятие итогового решения. Часть 1 статьи 145 УПК РФ называет три возможных варианта: возбуждение уголовного дела; отказ в возбуждении уголовного дела; передача сообщения по подследственности другому органу или в суд. Постановление о возбуждении уголовного дела должно содержать дату, время и место вынесения, сведения о должностном лице, его вынесшем, повод и основание, а также пункт, часть и статью Уголовного кодекса Российской Федерации, по признакам которых возбуждается дело. Прокурор, получив копию постановления, в течение двадцати четырёх часов вправе отменить его, если сочтёт незаконным или необоснованным. Отдельно следует рассмотреть особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения, имеющих существенные отличия от дел публичного обвинения. Основное отличие состоит в роли потерпевшего: если в делах публичного обвинения всё решает государство, то в этих категориях первостепенное значение имеет воля самого потерпевшего.

Дела частного обвинения — это уголовные дела, которые возбуждаются исключительно по заявлению потерпевшего. Без такого заявления производство по делу начато быть не может. К данной категории относятся, в частности: причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);¹ побои (ст. 116 УК РФ); клевета (ст. 128.1 УК РФ). Подобные преступления не представляют значительной общественной опасности и могут быть урегулированы между сторонами. Дела частного обвинения подлежат прекращению в связи с примирением сторон. Заявление по таким делам подаётся непосредственно в суд, что отличает их от

¹ Ст. 115, 116, 128.1 УК РФ.

других категорий дел, где заявление первоначально попадает в правоохранительные органы.

Дела частно-публичного обвинения занимают промежуточное положение: с одной стороны, они также возбуждаются по заявлению потерпевшего; с другой стороны, после возбуждения дела государство самостоятельно ведёт производство. Роль потерпевшего в таких делах важна лишь на начальном этапе. К данной категории относятся, например: изнасилование без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 131 УК РФ);¹ нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ); ряд экономических преступлений. Подобные деяния признаются более серьёзными, чем преступления частного обвинения, поэтому государство берёт на себя контроль за расследованием. Даже при отсутствии заявления потерпевшего уголовное дело в ряде случаев может быть возбуждено: когда потерпевший находится в беспомощном состоянии; зависит от виновного; по другим причинам не может самостоятельно защитить свои права. Данное положение представляет собой важную гарантию, поскольку не все лица в состоянии обратиться за защитой самостоятельно.

В делах частного обвинения примирение сторон играет ключевую роль: при достижении примирения дело подлежит прекращению. Подобный подход представляется обоснованным, поскольку основной целью является восстановление отношений, а не наказание. В делах частно-публичного обвинения ситуация сложнее: примирение не всегда влечёт прекращение дела, поскольку государство защищает более значимые общественные интересы. Разграничение видов обвинения имеет большое практическое значение. В делах частного обвинения главную роль играет потерпевший; в делах частно-публичного — и потерпевший, и государство; в делах публичного — в основном государство. Подобное разделение обеспечивает более гибкий подход к уголовному

¹ Ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 137 УК РФ.

преследованию и позволяет учитывать характер общественной опасности совершённого деяния.¹

2.3. Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и процессуальное оформление.

Вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела является не менее значимым, чем вопрос о возбуждении. Именно с отказами связано наибольшее количество проблем и споров в правоприменительной практике. Отказ представляет собой окончательное решение на стадии проверки сообщения о преступлении, означающее, что уголовное дело возбуждаться не будет. Подобное решение должно быть максимально обоснованным и законным. Отказ в возбуждении дела – это итоговое решение стадии возбуждения дела, которым завершается уголовное судопроизводство в целом.

Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела является достоверное установление с помощью уголовно-процессуальных доказательств одного из следующих обстоятельств (ст. 24 УПК):²

- 1) отсутствия события преступления (самого преступного деяния);
- 2) отсутствие в деянии состава преступления, когда проверяемое событие (деяние) было, однако оно не является преступным.
- 3) истечения сроков давности уголовного преследования, установленных УК РФ.
- 4) смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ст. 144

² Ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

5) отсутствия заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по его заявлению (по делам частного и частного-публичного обвинения).

6) отсутствия заключения суда, либо согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение дела в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом.

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела включает в себя: вынесение мотивированного постановления; рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего ложное сообщение о преступлении; опубликование сведений о принятом решении в том средстве массовой информации, по материалам которого проводилась проверка; направление копии постановления заявителю и прокурору в течение 24 часов с момента его вынесения; разъяснение заинтересованным лицам их права обжаловать данное решение прокурору, руководителю следственного органа или в суд.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству отказ в возбуждении уголовного дела возможен только при отсутствии оснований для возбуждения, то есть при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Если таких данных нет, возбуждение уголовного дела недопустимо. Основания для отказа перечислены в статье 24 УПК РФ; самые распространённые из них: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава преступления; истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ); смерть подозреваемого или обвиняемого; отсутствие заявления потерпевшего по делам частного или частного-публичного обвинения; отсутствие заключения суда по делам в отношении специальных категорий лиц (депутаты, судьи и т. д.). Основания отказа можно условно разделить на несколько групп.

Во-первых, отсутствие события преступления — ситуация, при которой самого факта преступления не было (например, человек сообщил о краже, однако в ходе проверки установлено, что имущество было утеряно самим заявителем). В такой ситуации возбуждение уголовного дела бессмысленно.

Во-вторых, отсутствие в деянии состава преступления — событие имело место, но оно не является преступлением. Подобная ситуация возникает, когда отсутствует вина, нет общественной опасности деяния либо деяние не подпадает под уголовный закон. Данная категория представляется одной из наиболее сложных, поскольку требует полноценной юридической оценки.

В-третьих, истечение сроков давности. Если с момента совершения преступления прошло значительное время, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Государство в этом случае ограничивает свои возможности по наказанию, что обусловлено как задачами уголовного процесса, так и соображениями гуманизма.

В-четвёртых, смерть лица, подозреваемого в совершении преступления. В этом случае производство по делу утрачивает смысл, поскольку наказание невозможно. Кроме того, отказ возможен при отсутствии заявления потерпевшего (если оно обязательно по закону), а также при наличии вступившего в силу судебного решения по тому же делу.

Все перечисленные основания направлены на то, чтобы не допустить незаконного уголовного преследования. На практике именно на стадии отказа в возбуждении уголовного дела допускается наибольшее число нарушений: необоснованные отказы, формальный подход к проверке, неполное исследование обстоятельств. В ряде случаев сотрудники не возбуждают дело по причине его сложности или собственной загруженности; подобные действия подрывают доверие к правоохранительной системе. Существенной проблемой остаётся оценочный характер понятия «достаточные данные»: разные должностные лица могут по-разному оценивать одну и ту же ситуацию, что создаёт почву для

ошибок и злоупотреблений. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела представляет собой совокупность действий должностных лиц, направленных на принятие и оформление соответствующего решения. Даже при наличии законных оснований отказ может быть признан незаконным, если нарушена процедура его оформления. Поэтому здесь важны не только причины отказа, но и то, как именно он оформлен.

Процесс принятия решения об отказе начинается с проверки сообщения о преступлении. На данном этапе изучаются поступившие материалы, опрашиваются лица, могут проводиться отдельные проверочные действия. Именно от качества этой проверки зависит законность итогового решения. По завершении проверки должностное лицо принимает решение об отказе, которое обязательно оформляется в виде постановления. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Простой записи «отказать» недостаточно. В постановлении должны быть указаны: обстоятельства дела; проведённая проверка; конкретные основания отказа; ссылки на нормы закона. Подобная структура необходима для того, чтобы решение могло быть проверено и при необходимости обжаловано. Важной частью процедуры является уведомление лица, подавшего заявление. После вынесения постановления заявителю направляется его копия; заявителю разъясняется право на обжалование. Данное положение представляет собой важную гарантию, поскольку человек должен знать, какое решение принято по его заявлению. Сроки принятия решения имеют существенное значение. По общему правилу решение должно быть принято в течение трёх суток с момента поступления сообщения о преступлении. Указанный срок может быть продлён: до десяти суток, а в отдельных случаях — до тридцати суток. Продление сроков обусловлено необходимостью более тщательной проверки. Вместе с тем чрезмерное затягивание сроков является самостоятельной проблемой. На практике порядок отказа часто нарушается: постановления оформляются формально; не

указываются реальные причины отказа; проверка проводится поверхностно. В ряде случаев подобные действия обусловлены стремлением формально «закрыть материал» без проведения полноценной проверки, что нарушает права граждан. Серьёзной проблемой остаётся недостаточная мотивированность решений: в постановлении иногда просто переписываются нормы закона без объяснения их применения к конкретной ситуации, что делает документ формальным и затрудняет его обжалование.

Соблюдение порядка отказа в возбуждении уголовного дела имеет большое значение. При нарушении процедуры решение может быть отменено, а материалы направлены на дополнительную проверку. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему и затягивает защиту нарушенных прав. Правильное оформление отказа выгодно всем участникам процесса, поскольку снижает риск его отмены и повторного рассмотрения. Возможность обжалования отказа в возбуждении уголовного дела является одной из важнейших гарантий защиты прав граждан. Без данного механизма стадия возбуждения уголовного дела могла бы превращаться в формальность, в рамках которой решения принимаются без действенного контроля. Законодательство предусматривает несколько вариантов обжалования: прокурору; руководителю следственного органа; в суд. Наличие нескольких вариантов предоставляет заявителю возможность выбора наиболее эффективного способа защиты нарушенных прав.

Обращение к прокурору является наиболее распространённым способом обжалования. Прокурор проверяет законность и обоснованность отказа и вправе отменить постановление, направить материалы на дополнительную проверку либо оставить решение без изменения. Данный способ представляет собой достаточно оперативный механизм восстановления нарушенных прав, хотя он не всегда является самым эффективным, поскольку проверка может носить формальный характер. Обжалование руководителю следственного органа представляет собой аналогичный механизм; руководитель отвечает за деятельность подчинённых

сотрудников и заинтересован в устранении нарушений. Наиболее серьёзным и эффективным способом обжалования является обращение в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.¹ Суд рассматривает жалобу и вправе признать отказ незаконным, обязать устранить нарушения, направить материалы на повторную проверку.

Судебный контроль представляется наиболее надёжной гарантией законности на данной стадии. На практике не все граждане пользуются правом на обжалование, что может быть связано с незнанием закона, недоверием к системе, сложностью процедуры. Это серьёзная проблема, поскольку незаконные решения остаются без надлежащей проверки. Кроме того, даже при обжаловании не всегда удаётся добиться желаемого результата: жалобы нередко отклоняются без должного анализа; проверки проводятся формально; решения фактически остаются прежними. Механизм обжалования требует дальнейшего совершенствования. Обжалование играет важную роль в обеспечении законности: оно позволяет исправлять ошибки, контролировать деятельность правоохранительных органов, защищать права граждан. Без данного института система была бы менее справедливой. Наличие нескольких способов обжалования повышает эффективность защиты, хотя на практике данный механизм не всегда работает идеально и требует улучшения.²

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П // СЗ РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.

² Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

3.1. Проблемы досудебной проверки сообщений о преступлениях.

Институт досудебной проверки, к сожалению, остается зоной правовой неопределенности, что создает почву для двойных стандартов в правоприменении. С одной стороны, нечеткость регламентации позволяет недобросовестным должностным лицам использовать пробелы для произвольного затягивания сроков и фактического отказа в регистрации обращений. С другой стороны, этот же отрезок времени становится пространством для ущемления прав лица, в отношении которого фактически ведется расследование. Формально не имея статуса подозреваемого, гражданин на этом этапе оказывается полностью лишен реальных гарантий защиты.

Анализ надзорной практики неумолимо свидетельствует: львиная доля процессуальных огрехов приходится именно на этот начальный рубеж. Порой эти нарушения кажутся сущими мелочами, техническими погрешностями, однако именно они, накапливаясь, в итоге предопределяют фатальный исход всего дела. Между тем базовый императив прост и не терпит вольных толкований: любой сигнал о противоправном деянии подлежит безусловному учету и отработке. Норма УПК РФ четко расставляет акценты: принять обращение и организовать его проверку — это не дискреционное право следователя, а его прямая процессуальная обязанность.

Подводя черту, стоит признать, что досудебная проверка выступает смысловым ядром первоначального этапа процесса. Фактически здесь, за столом следователя, решается дальнейшая судьба поступившего сигнала. Однако парадокс заключается в том, что именно этот ключевой элемент системы остается ее самым уязвимым местом, аккумулируя в себе основной массив практических коллизий. Проблема первая — неясный статус результатов проверки. Сведения, полученные

до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, формально не являются доказательствами. Однако после внесения изменений 2013 года (Федеральный закон № 23-ФЗ) закон допускает их использование в качестве доказательств при соблюдении требований статей 75 и 89 УПК РФ.¹ Подобное положение породило серьёзную путаницу: непонятно, чем тогда проверка отличается от самого расследования. Граница между ними размывается, что вызывает обоснованную критику учёных.

Проблема вторая — нарушение прав лиц, в отношении которых проводится проверка. У такого лица могут получить объяснение, однако оно не приобретает статуса свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. Ему не разъясняется право не свидетельствовать против себя. Хотя часть 1.1 статьи 144 УПК РФ указывает на необходимость разъяснения прав, детальный механизм их обеспечения отсутствует, что на практике влечёт злоупотребления.

Проблема третья — сроки проверки. Трёхсуточного срока нередко недостаточно, особенно по экономическим преступлениям; десятисуточного — также. Получение тридцати-суточного срока связано со значительными сложностями. В итоге проверка искусственно растягивается через цепочку «отказ в возбуждении — отмена постановления прокурором — новая проверка», что нарушает права участников процесса и приводит к утрате доказательств. Проблема четвёртая — укрытие преступлений от учёта. Необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела нередко выносятся для того, чтобы не портить показатели ведомственной статистики.

Причины подобной практики: несовершенная система оценки деятельности полиции; перегрузка сотрудников; низкая квалификация отдельных работников; слабый ведомственный контроль. Все указанные проблемы реально существуют и требуют поиска путей их решения. Доследственная (предварительная) проверка

¹ Ст. 75, 89 УПК РФ.

является неотъемлемой частью досудебного производства, организованного по следственному типу. В современном смешанном уголовном процессе она превратилась в разновидность способа выявления и раскрытия преступлений, однако её правовая регламентация по-прежнему нуждается в совершенствовании. Вместе с тем, сложилась устойчивая практика отказа в регистрации сообщений о преступлении.

Следующий этап, который можно выделить после регистрации сообщения о преступлении, это непосредственно доследственная проверка. По общему правилу срок проверки трое суток, но по мотивированному ходатайству следователя срок проверки может быть продлён до тридцати суток. Возникает вопрос, для чего такой большой срок проверки, который превышает срок дознания в упрощенной форме? Часто встречаются случаи, когда должностные лица выносят так называемые «промежуточные» отказные постановления, которые в последующем отменяются, у следователя имеется возможность еще раз продлить срок проверки до месяца. Промежуточные отказные постановления делают доследственную проверку бесконечной, иногда общий срок доследственной составляет несколько лет. Завершающий этап доследственной проверки, это стадия вынесения итогового решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении дела. И опять мы сталкиваемся с понятием «достаточности». В законе указано, что при наличии повода и основания следователь возбуждает уголовное дело. Основанием для возбуждения дела является наличие «достаточных» данных, указывающих на признаки преступления. Что такое «достаточность» и где ее граница? На эти вопросы ни практика, ни закон не дают ответа. Мы сталкиваемся с тем, что по аналогичным событиям принимаются прямо противоположные решения, которые зачастую обусловлены коррупционными или политическими мотивами. Уголовное судопроизводство становится доходным бизнесом или средством для борьбы с политическими противниками, что в правовом государстве недопустимо.

Подводя итог, можно констатировать, что вышеуказанные недостатки стадии доследственной проверки ставят под сомнение ее эффективность. Как ни странно, но незамедлительное возбуждение уголовного дела без доследственной проверки, ставит в более выгодное положение заподозренных лиц и заявителей. Предварительное расследование четко урегулировано законом и гарантирует конституционные права граждан в отличие от стадии доследственной проверки, которая по срокам может превышать срок расследования. Вместе с тем и следователи получают возможность использовать весь арсенал следственных действий, а не подменять фактически проводимые обыска и задержания, административными процедурами и оперативно-розыскными мероприятиями. Необходимо перестать гоняться за статистикой и не бояться прекращения уголовного дела, если после проведения следственных действий событие или став преступления не подтвердились, то уголовное дело прекращается с возможностью судебного обжалования итогового решения.

3.2. Проблемы обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела.

В настоящее время само наличие стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного судопроизводства вызывает в науке неоднозначную оценку. С одной стороны, высказывается мнение о том, что обоснованное возбуждение уголовного дела есть одно из необходимых условий «меткости уголовной репрессии», залог успешного выполнения задач правосудия. С другой стороны, существует позиция о необходимости отказа от данной стадии как неработающего гаранта прав личности. По мнению Л.М. Володиной, отказ от института возбуждения уголовного дела позволил бы:¹

во-первых, действовать следователям и органам дознания в условиях экстремальности быстро и оперативно;

во-вторых, получил бы значимые преимущества процесс собирания доказательств;

в-третьих, была бы достигнута существенная экономия процессуальных средств. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту, юридическую помощь и свободу от самообвинения. Однако на стадии возбуждения уголовного дела эти права реализуются недостаточно эффективно.

К числу основных проблем относятся следующие. Главная проблема — неопределённый процессуальный статус лица, в отношении которого проводится проверка. По сути, гражданин уже становится фактическим объектом проверки, против него негласно реализуются мероприятия, по своему характеру неотличимые от полноценного расследования. Однако с точки зрения буквы закона он пребывает в правовом вакууме. Не будучи наделённым статусом подозреваемого, человек лишается реального инструментария для самозащиты: его права на этом этапе остаются чистой фикцией, делая его фактически беззащитным перед лицом государственного принуждения. Конституционный Суд

¹ Володина Л.М. Указ. соч. С. 148

Российской Федерации в Постановлении от 27 июня 2000 г. № 11-П¹ указал, что факт уголовного преследования может подтверждаться не только постановлением о возбуждении уголовного дела, но и любыми действиями, направленными на изобличение лица. Следовательно, права на защиту должны возникать раньше, чем дело формально возбуждено. На практике данное требование выполняется не всегда. Проблема с правом на квалифицированную юридическую помощь. Часть 1.1 статьи 144 УПК РФ упоминает право пользоваться услугами адвоката при проведении проверки. Однако порядок участия адвоката в доследственной проверке детально не урегулирован. Следователи нередко отказывают в допуске защитника, ссылаясь на отсутствие у проверяемого лица статуса подозреваемого. Подобная практика существенно ограничивает гарантии защиты прав личности. Проблема с правами заявителя. Если гражданин сообщил о преступлении, а ему отказали в возбуждении уголовного дела, он вправе обжаловать отказ. Однако для эффективного обжалования заявителю необходимо знать, на основании каких материалов вынесен отказ. Доступ к этим материалам на практике ограничен. Конституционный Суд Российской Федерации признал такое ограничение нарушением права на судебную защиту, однако на местах ситуация меняется медленно. Производство в стадии возбуждения уголовного дела следственных действий в качестве проверочных мероприятий имеет и положительный, и отрицательный аспект. Положительный аспект связан с тем, что участие в следственных действиях сопровождается соблюдением следователем и дознавателем установленной законом процедуры. Отрицательный аспект выражается в том, что сам факт производства следственных действий может означать применение принуждения со стороны государства. В связи с этим перечень следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела должен быть объективно обоснован: расширение круга следственных действий не может

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П.

быть безграничным и должно основываться на объективной потребности в их проведении.

Такими следственными действиями, проведение которых представляется допустимым на стадии возбуждения уголовного дела, являются осмотр, освидетельствование и судебная экспертиза. Данные действия позволяют максимально эффективно проверить сообщение о преступлении и одновременно не допустить необоснованного ограничения прав и свобод участников процесса. В современном российском обществе в качестве высшей ценности провозглашены права и свободы человека и гражданина. Особый характер общественных отношений, регулируемых уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), определяет значимость и необходимость соблюдения прав и законных интересов личности в процессе реализации уголовно-процессуальных норм.

Однако, как свидетельствует практика, в современной России данному вопросу по-прежнему не уделяется должного внимания. В частности, А.В. Старков отмечает, что «количество жалоб, поступающих в суды в порядке ст. 125 УПК РФ, ежегодно увеличивается¹ в среднем на 20 %». Более того, частые нарушения прав личности в уголовном процессе обуславливают актуальность обеспечения гарантий их охраны и качественной реализации.

Рассмотрим это на примере одного из этапов уголовно-процессуальной деятельности – стадии возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела включает в себя процессуальную деятельность по рассмотрению и разрешению ряда вопросов, необходимых для принятия законного и обоснованного решения по заявлению или сообщению о преступлении. В процессуальной литературе, в связи с этим справедливо указывается, что

¹ Старков А.В. Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовный процесс. 2018. № 4. С. 22.

содержание этой деятельности состоит в обнаружении преступлений и их пресечении, в закреплении следов преступления, в рассмотрении заявлений и сообщений о совершенных преступлениях и в их проверке. В чем же состоит значение стадии возбуждения уголовного дела? Мы видим значение этой стадии в том, что она обеспечивает законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, защищает права и законные интересы граждан, которые в случаях необоснованного возбуждения уголовного дела могли бы оказаться нарушенными, так как ряд граждан оказались бы неизбежно необоснованно втянутыми в процедуры расследования преступления. Недостаточно четкое нормативно-правовое урегулирование деятельности правоохранительных органов по возбуждению уголовного дела порождает много проблем, а именно: необоснованный отказ в приеме и регистрации заявления о преступлении; возвращение заявления заявителю в связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием каких-либо сведений; несвоевременная регистрация заявления о преступлении; избирательная регистрация заявлений о преступлениях; отсутствие регистрации преступлений по выделяемым в отдельное производство уголовным делам; отсутствие регистрации заявлений, полученных в ходе расследования других дел; подделка заявления от имени заявителя об отсутствии претензий и желании прекратить проводимую проверку и др.

В 2024 году в Карачаево-Черкесской Республике зарегистрировано 4429 преступлений,¹ что на 12,35% меньше, чем в предыдущем году. По имеющимся данным, в 2025 году выявлено 159 преступлений крупного и особо крупного масштаба, а также раскрыто 97 преступлений прошлых лет.

¹ См.: Статистические данные о состоянии судимости в России за 2024 год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 15.06.2026).

Так же известно, что по всей России в 2024 году прокуратура отменила 7,5 тысяч постановлений¹ об отказе в возбуждении уголовных дел, что свидетельствует о продолжающейся проблеме сокрытия преступлений от учета.

Такие нарушения вызваны, с одной стороны, незнанием гражданами своих прав в сфере уголовного процесса, с другой – злоупотреблением органов власти и должностных лиц этим незнанием и своими полномочиями. Последнее представляется несравненно более серьезным фактором, поскольку система, которая должна помогать населению в раскрытии преступления и привлечения виновных лиц к ответственности, зачастую поступает наоборот. Анализ уголовно-процессуальных гарантий в стадии возбуждения уголовного дела свидетельствует о том, что в них отсутствует целый ряд элементов, необходимых для максимального обеспечения прав и законных интересов личности. УПК РФ по-прежнему не дает понятия поводов для возбуждения уголовного дела, называя в статье 140 лишь их виды: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении.

В то же время в УПК анонимное сообщение не нашло своего отражения в качестве повода для возбуждения уголовного дела. Такие сообщения передаются в оперативные службы в целях использования для пресечения или раскрытия преступлений. Данный вариант решения этого вопроса нам представляется неправильным, так как это способствует сокрытию преступлений и занижению их реальной численности, одной из серьезных проблем правоприменительной деятельности. Часть 4 статьи 144 УПК РФ² говорит о том, что заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. Однако, на наш взгляд, этого

¹ См.: Доклад Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе за 2024 год. М., 2025. С. 14.

² Ч. 4 ст. 144 УПК РФ.

недостаточно. В данной правовой норме отсутствует требование о регистрации сообщения, а различие смыслового содержания понятий «прием» и «регистрация» очевидно, должностное лицо может получить заявление, но не зарегистрировать или зарегистрировать не по установленным правилам. И практика показывает, что правоохранительные органы этим нередко злоупотребляют в своих интересах, не регистрируя сведения о заведомо «темных», «неочевидных» и тому подобных преступлениях. Это приводит к невозможности гражданам получить доступ к правосудию, уменьшает степень доверия населения к правоохранительной системе, наносит существенный экономический вред государству. Более того, заявителю необходимо выдавать талон с указанием регистрационного номера, с печатью органа и подписью принявшего заявление лица. Целью этих действий является повышение контроля за лицами, осуществляющими регистрацию заявления.

Проблемным остается вопрос установления сроков проведения предварительной проверки сообщений о преступлениях. Как показало анкетирование, на вопрос: «Считаете ли Вы, что требования ведомственных актов о сокращении сроков проведения предварительных проверок по сообщениям о преступлениях негативно влияют на качество собранного первичного материала и часто толкают сотрудников на отыскание “надуманных оснований” отказа в возбуждении уголовного дела?», ответили: да, считаю – 93 %; нет, не считаю – 7 % руководителей следственных органов. При этом необходимость тщательной проверки полученного сообщения также подтверждается практическими работниками. Так, на вопрос: «Считаете ли Вы, что с точки зрения соблюдения прав граждан, потерпевших от преступлений, так и с позиции процессуальной экономии незамедлительное возбуждение уголовных дел по заявлению физических лиц без проведения дополнительных проверок надо рассматривать как благо, а не угрозу обществу?», ответили: да, считаю – 13,3 %; нет, не считаю – 86,7 % руководителей следственных органов.

Еще одной проблемой является то, что обязанность сообщать заявителю о принятом решении по результатам проведенной проверки, по принятому сообщению, зачастую не исполняется органами и должностными лицами, ее осуществлявшими. Так, 47 % респондентов отметили имеющие место факты «псевдо-уведомления» заявителей о принятых процессуальных решениях, когда на сопроводительном письме ставится исходящий номер, а фактически документы заявителю не направляются. Это приводит к тому, что теряется время, могут быть утрачены важные доказательства и наступить другие негативные последствия. В случае же проведения повторной проверки это также негативно скажется на ее качестве. Поэтому правильным было бы обязать лицо, принимающее решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела либо передаче сообщения по подследственности, выдавать копию принятого решения, а не просто извещать о нем. Это обеспечивало бы реализацию права лица на обжалование данного решения в случае несогласия с ним. Так, круг обстоятельств, составляющих основание для отказа в возбуждении уголовного дела, строго определен законом и расширительному толкованию не подлежит. Грубым нарушением закона являются встречающиеся в практике отказы «в результате изменения обстановки», «за недостаточностью доказательств», «по мотивам нецелесообразности возбуждения уголовного дела».

Острой проблемой остается практика обеспечения прав и личной безопасности участников стадии возбуждения уголовного дела. Проведенное исследование показало, что на вопрос: обеспечиваются ли права и личная безопасность потерпевших и свидетелей, содействующих осуществлению судопроизводства в уголовно-процессуальном законодательстве, 88 % респондентов ответили, что не обеспечиваются. Приведенные нарушения являются наиболее часто встречаемыми на практике, поэтому требуют скорейшего их решения. Предложенные способы их разрешения являются реальными гарантиями соблюдения прав личности на стадии возбуждения уголовного дела. С учетом изложенных соображений в целях

повышения уровня обеспечения прав участников стадии возбуждения уголовного дела нами сформулированы следующие предложения:

1. Все лица, заинтересованные в окончательном разрешении информации о преступлении (в данном случае заявитель, пострадавший и его представитель, лицо, задержавшее подозреваемого на месте совершения преступления или с поличным, лицо, явившееся с повинной, лицо, в отношении которого решается вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела), должны обладать правами:

- а) знать о принятом решении;
- б) получать копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- в) знакомиться с материалами предварительной проверки;
- г) заявлять ходатайства;
- д) заявлять отводы;
- е) пользоваться родным языком;
- ж) представлять дополнительные материалы;
- з) обжаловать решения компетентных органов;
- и) обжаловать действия должностных лиц;
- к) не давать компрометирующих себя объяснений.

Кроме этого, заявитель, пострадавший и его представитель, 3 лицо, задержавшее подозреваемого, должны иметь право требовать возмещение понесенных ими расходов в связи с участием в уголовно-процессуальной деятельности.

2. Лица, вовлекаемые в сферу судопроизводства в связи с процессом доказывания (лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие выяснению, и специалист), должны иметь следующие права:

- а) представлять дополнительные данные;
- б) требовать возмещения понесенных ими расходов.

Кроме того, лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие выяснению, может пользоваться родным языком и обладать правом

не давать компрометирующих себя сведений, а специалист – делать подлежащие занесению в протокол замечания по поводу произведенных должностным лицом действий.

3. Лиц, осуществляющих вспомогательные функции (понятого и переводчика), следует наделить правами:

- а) делать подлежащие занесению в процессуальный документ замечания по поводу произведенных действий;
- б) обжаловать действия должностных лиц;
- в) требовать возмещения расходов, понесенных в связи с участием в уголовно-процессуальной деятельности.

Считаем необходимым закрепить рассмотренных субъективных прав участников стадии возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном законе.

В связи с этим представляется целесообразным дополнить УПК Российской Федерации статьей 140-1, озаглавив ее «Участники предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях», в которой представить перечень участников и предусмотреть их субъективные права и обязанности. В рамках уяснения понятия и значения процессуальных гарантий целесообразно дать следующее определение: уголовно-процессуальные гарантии прав участников уголовного судопроизводства – это совокупность нормативно закрепленных в уголовно- процессуальном законе субъективных прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, а также процессуальная форма (основания, порядок, условия) их реализации и выполнения.

В систему уголовно- процессуальных гарантий входят:

- а) принципы правосудия;
- б) процессуальные нормы, закрепляющие права и обязанности участников судопроизводства;
- в) процессуальная форма правосудия по уголовным делам;

- г) деятельность участников судопроизводства;
- д) система проверки законности и обоснованности процессуальных действий и решений.

Чтобы нивелировать угрозы ущемления прав граждан на этапе досудебной проверки, необходимо на законодательном уровне жестко артикулировать общие условия процессуальных гарантий. По своей сути, защита личности в уголовном процессе — это не абстрактная декларация, а сложный механизм, требующий набора конкретных правовых инструментов. Фундаментом такой системы выступает безупречное целеполагание: закон должен предельно ясно формулировать, каких именно целей мы стремимся достичь в ходе уголовного преследования. Следующим шагом должно стать выстраивание единой, лишенной внутренних противоречий логики правового статуса каждого субъекта, вовлеченного в орбиту судопроизводства.

Главное же — это реально работающие, а не декларативные гарантии. Они обязаны подкрепляться неотвратимыми последствиями для должностных лиц, которые халатно или умышленно искажают ход проверки. И, разумеется, неотъемлемой частью этого правозащитного каркаса должна выступать отлаженная система реабилитации для граждан, ставших жертвами необоснованного государственного преследования.

3.3. Перспективные направления совершенствования законодательства, регулирующего стадию возбуждения уголовного дела.

Синтез доктринальных подходов и реалий правоприменения позволяет наметить вполне конкретные векторы для точечной корректировки норм, регулирующих первоначальный этап процесса. Внедрение этих идей в законотворчество неизбежно скажется на качестве итоговых актов, сделав их более безупречными как с точки зрения буквы закона, так и фактического базиса. Главное же, что подобная оптимизация откроет гражданам реальный, а не

декларативный доступ к правосудию и поможет наконец нащупать ту самую хрупкую грань между оперативным подавлением преступности и надежным щитом для прав личности.

Первое направление, необходимо законодательно закрепить процессуальный статус участников проверки. С этой целью целесообразно дополнить УПК РФ статьёй, в которой чётко прописать права лица, в отношении которого проводится доследственная проверка: знать суть претензий, давать объяснения, пользоваться помощью адвоката, заявлять ходатайства, не свидетельствовать против себя, обжаловать действия должностных лиц.

Второе направление, следует разъяснить в законе понятие «достаточные данные». Целесообразно дополнить статью 140 УПК РФ нормой о том, что под указанным понятием понимается совокупность фактов, позволяющая разумно предположить наличие признаков преступления, без требования их достоверного доказывания.

Третье направление, представляется целесообразным частично вернуть прокурору право возбуждения уголовного дела — хотя бы в случаях, когда прокурор самостоятельно выявил основания в ходе проведения проверки. Реформа 2007 года ослабила прокурорский надзор, и это нуждается в исправлении. Четвёртое направление, необходимо ограничить количество отказов в возбуждении уголовного дела по одному и тому же сообщению. Установление предельного числа отмен постановления об отказе (например, не более двух) позволит остановить бесконечные "круговые проверки" и обеспечить защиту прав заявителей.

Пятое направление, сроки проверки должны быть дифференцированы в зависимости от сложности сообщения о преступлении: для простых сообщений — три дня; для сообщений средней сложности (экономические, должностные преступления) — до пятнадцати дней; для особо сложных — до тридцати дней без дополнительных согласований.

Шестое направление, заявителю должно быть предоставлено право знакомиться с материалами проверки, на основании которых вынесен отказ. Без данного права обжалование отказа остаётся формальностью.

Седьмое направление, необходимо внедрить электронный документооборот на стадии возбуждения уголовного дела. Единая информационная система повысит прозрачность стадии и исключит «потерянные» сообщения о преступлениях. Восьмое направление, следует изменить критерии оценки деятельности правоохранительных органов: уйти от «палочной» системы (количество возбуждённых дел) к качественным показателям — полнота проверки, законность решений, удовлетворение жалоб граждан.

Реализация всех перечисленных изменений требует внесения поправок в УПК РФ и соответствующие ведомственные акты. Главная цель совершенствования — найти баланс между эффективным преследованием преступников и соблюдением прав обычных граждан.

В стадии возбуждения уголовного дела для проверки сообщения о преступлении допускается производство как процессуальных, в том числе следственных действий, так и непроцессуальных мероприятий. Наибольший объём процессуальных гарантий имеют участники следственных действий, тогда как производство в качестве проверочных непроцессуальных действий (например, получение объяснений) сопровождается многими проблемами, связанными с обеспечением их прав. В целях усиления гарантий прав участников стадии возбуждения уголовного дела предлагается дополнить статью 195 УПК РФ новой частью второй¹ следующего содержания. В случаях, не терпящих отлагательств, судебная экспертиза может быть проведена до возбуждения уголовного дела для исследования свойств обнаруженного предмета (орудия, средства) преступления, а также в отношении живых лиц при наличии их письменного согласия». Стадия

¹ Ст. 195 УПК РФ.

возбуждения уголовного дела была предметом исследований как ученых советского периода, так и современных исследователей. В большинстве работ рассматривались отдельные аспекты данной стадии – поводы и основания к возбуждению уголовного дела, процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Лишь немногие ученые проводили комплексное исследование стадии, ее правовой природы, сущности, значения, в том числе на современном этапе, и большинство из них едины во мнении, что стадия возбуждения уголовного дела – это самостоятельная стадия. Однако в последние годы все чаще возникает вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии. Вносятся предложения о ее исключении из системы стадий, реализации ее задач в рамках стадии предварительного расследования. Высказываются мнения, что в уголовно- процессуальное право РФ целесообразно имплементировать нормы зарубежных стран, не выделяющих деятельность по возбуждению уголовного дела в самостоятельную стадию. В основном, свою точку зрения ученые аргументируют тем, что задачи данной стадии не выполняются и не оправдывают ее существование в системе стадий уголовного процесса. Согласиться с такими доводами затруднительно. Все приводимые в литературе статистические данные о нарушениях в данной стадии говорят лишь о фактах нарушений того порядка, который должен быть, но никак не о том, что стадия не оправдывает свое существование. Нет оснований полагать и то, что конструкция стадии, изложенная в законодательстве, громоздка и сложна в реализации. В противовес сформулированному тезису целесообразно напомнить, что вся концепция уголовного процесса в Советском союзе строилась на многоэтапности, повторяемости исследования всех обстоятельств дела разными субъектами. Стадия возбуждения уголовного дела – первый этап, когда информация о преступлении попадает в поле зрения правоохранительных органов. Именно в этой стадии происходит первичная ее оценка. Далее та же информация в большем объеме с использованием процессуальных способов собирания, проверки

и оценки доказательств исследуется в стадии предварительного расследования, а затем уже в стадии судебного разбирательства и далее при обжаловании решений. Думается, что исключение одного этапа из данной системы стадий может привести к росту количества судебных ошибок и процессуальных нарушений на других этапах. Чтобы стадия возбуждения уголовного дела исчезла из уголовного процесса России «безболезненно», разумно будет пересмотреть всю систему во взаимосвязи ее элементов, и заново выстроить концептуально новую структуру, что в действительности неосуществимо. Более того, именно для того, чтобы в стадии возбуждения уголовного дела получить как можно больше процессуально значимой информации, законодатель внес в статью 144 УПК РФ положение о возможности назначать судебную экспертизу, проводить отдельно осмотр документов, предметов, трупов, освидетельствование, помимо производства осмотра места происшествия. Полученная таким образом информация будет основой для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Расширение возможностей доказывания в данной стадии без применения мер процессуального принуждения призвано не «размыть» границы данной стадии, а наоборот, сделать ее более эффективной и способной обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.

Очевидно, что законодатель последовательно стремится облачить деятельность на первоначальном этапе в строгие рамки уголовно-процессуального регулирования. В академической среде до сих пор проскальзывают попытки квалифицировать эту фазу как сугубо административную, однако подобные тезисы выглядят крайне уязвимо. Трудно представить, как можно вынести акт о старте уголовного преследования, опираясь на плоскость административного права — это откровенный правовой нонсенс.

Более того, подобная подмена понятий вступает в прямое противоречие с хрестоматийным пониманием процессуальной стадии. Классическая доктрина недвусмысленно требует, чтобы каждый этап обладал собственной спецификой: уникальным набором задач, особым кругом субъектов, специфическими действиями и, что критически важно, особыми правоотношениями и итоговыми актами. Свести эту сложную архитектуру к обычному административному регламенту — значит попросту разрушить саму логику уголовно-процессуальной формы.

Логично, что в рамках одной стадии основные задачи, действия, субъекты, правоотношения и процессуальные решения должны иметь единую правовую природу – уголовно-процессуальную. Сложно представить, что в какой-либо из стадий уголовного процесса для выполнения уголовно-процессуальных задач, субъекты уголовного судопроизводства выполняют административно-правовые действия, вступают в административные правоотношения и в результате принимают уголовно- процессуальное решение. Такое положение дел противоречит логике. В связи с существующими противоречиями предлагается рассмотреть стадию возбуждения уголовного дела, как систему специфических правоотношений. Думается, что данный подход позволит не только найти дополнительные аргументы для самостоятельности стадии возбуждении уголовного дела, но также позволит выявить отдельные проблемы правового регулирования данной стадии.

Итак, правовое регулирование в стадии возбуждения уголовного дела направлено на деятельность в нескольких направлениях:

- 1) прием сообщений о преступлении;
- 2) рассмотрение, проверку сообщения;
- 3) принятие решения;
- 4) обжалование решения.

Прием сообщений о преступлении является деятельностью, которая протекает в рамках самостоятельных правоотношений. При этом следует учесть, что не единичными правоотношениями, а включает в себя их группу: - правоотношения при приеме заявления от граждан, должностных лиц; - правоотношения при явке с повинной; - правоотношения при получении сообщения из иных источников; - правоотношения при получении постановления прокурора о направлении соответствующих материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; - правоотношения, возникающие при получении материалов, направленных Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке¹ Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Все обозначенные правовые явления могут считаться относительно самостоятельными правоотношениями в связи с различным их фактическим содержанием. Так, в случае приема заявлений и сообщений от граждан и должностных лиц, субъект правоотношений сообщает о преступлении, совершенном кем-то другим. В связи с этим должны определяться взаимные права и обязанности субъектов. При явке с повинной лицо заявляет о преступлении, совершенном им самим, что также обуславливает особенности взаимных прав и обязанностей участников. Еще более специфичными являются правоотношения, возникающие в связи с получением информации о преступлении из иных источников, при получении постановления прокурора, а также материалов из ЦБ РФ или конкурсным управляющим. Но, как показывает анализ норм УПК РФ, а также ведомственных нормативно-правовых актов, четкого

¹ Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

систематизированного определения перечня взаимных прав и обязанностей субъектов данных правоотношений в главе 19 УПК РФ нет.

Если обратиться к общей теории права, видно, что в структуру правоотношения должны входить субъект, объект и содержание (фактическое и юридическое) правоотношений. Таким образом, для четкой регламентации в УПК РФ должны быть четко обозначены субъекты данных правоотношения, а именно: лицо, сообщающее о преступлении (заявитель) и должностное лицо, принимающее заявление, сообщение о преступлении. Объектом данных правоотношений будет являться сама информация о совершенном или готовящемся преступлении третьих лиц. Что же касается содержания правоотношения, то если с фактическим содержанием все ясно, то юридическое содержание подлежит анализу и систематизации. Права заявителя могут составить следующие положения:

- право подавать заявление на родном языке и пользоваться услугами переводчика для подачи заявления о готовящемся или совершенном преступлении;
- право подавать заявление как в устной, так и в письменной форме;
- право обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении в порядке статьи 124, 125 УПК РФ;
- право на получение информации о ходе проверки заявления и сообщения о преступлении;
- право на рассмотрение заявления и принятие решения в разумный срок;
- право получить копию решения по результатам проверки и рассмотрения заявления и сообщения о преступлении, а также право обжаловать данное решение;
- право давать объяснения по существу поданного заявления, а также отказаться давать такие объяснения в соответствии со статьей 51 Конституции РФ;

- право на применение мер безопасности в связи с поданным заявлением в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.

К обязанностям заявителя можно отнести:

- обязанность предъявить документ, удостоверяющий личность и указать все обозначенные изменения, необходимые регистрационные данные в заявлении, а также подписать заявление либо протокол принятия устного заявления;

- обязанность сообщать в заявлении только правдивую информацию.

Об ответственности за заведомо ложный донос заявитель предупреждается в соответствии со статьей 306 УК РФ. Соответственно, если рассматривать правоотношения, возникающие при явке с повинной, состав прав и обязанностей будет несколько иным. Так, в группу прав разумно добавить право давать объяснения в присутствии адвоката, а относительно обязанности сообщать в заявлении правдивую информацию, предупреждать об ответственности за заведомо ложный донос, если в явке с повинной сообщается также о соучастниках и преступлениях других лиц.

Исходя из общей теории права, в правоотношениях права и обязанности субъектов должны быть взаимными и образовывать юридические связи. Праву одного субъекта делегирует обязанность другого. Поэтому закономерно возникает вопрос о том, должны ли быть права и обязанности заявителя о преступлении и должностного лица равновесными? Ответ представляется очевидным. Как бы ни отстаивали свою позицию либерально настроенные ученые, уголовно-процессуальные правоотношения – это отношения, урегулированные нормами публичного права. На это свойство уголовно-процессуальных правоотношений обращали внимание П.С. Элькин, В.П. Божьев, Б.А. Галкин, М.С. Строгович и некоторые другие.¹ И дело даже не в том, что данный тезис был сформулирован в

¹ Элькин П.С. Сущность и принципы советского уголовного процесса. М., 1973. С. 45; Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения в советском праве. Саратов, 1975. С. 32.

период существования СССР, а в том, что иного характера уголовно-процессуальные отношения носить не могут по своей природе. Правоохранительные органы по своей сути и назначению уже наделены государством определенными полномочиями. Выполняя их, должностные лица непосредственно своими действиями порождают правоотношения и вовлекают в них других субъектов, не принимая во внимание их волю. Должностное лицо уполномочено, независимо от желания иных лиц (за исключением дел, которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего), возбудить уголовное дело, вести досудебное расследование. Относительно должностных лиц, ведущих процесс, иные лица в большей степени являются починенными. Они обязаны являться по вызову на допросы, иные следственные действия, а в случае невыполнения указанной обязанности к лицам могут быть применены меры процессуального принуждения. При этом возложение этих обязанностей на лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, ограничивается законом и имеет целью защиту публичных интересов, интересов общества и государства. Именно данное обстоятельство влияет на характер уголовно-процессуальных правоотношений.

Поэтому говорить о прямом делегировании обязанностей будет неверно. В то же время, в правоотношениях, складывающихся в процессе приема заявления и сообщения о преступлении, должностные лица обязаны принять и зарегистрировать заявление, выдать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении, разъяснить содержание имеющихся у заявителя прав и обеспечить их реализацию, в случае необходимости (предоставить переводчика, адвоката и т.д.), провести проверку и принять решение в разумный срок. При этом вправе требовать от заявителя выполнения соответствующих обязанностей. Таким образом, можно сделать вывод, что анализ стадии возбуждения уголовного дела в контексте анализа правоотношений позволяет выявить определенные пробелы в правовом регулировании и определить пути их устранения. Сформулированные

предложения не претендуют на окончательность, а выступают предметом дискуссии. Также требуют самостоятельного изучения вопросы о содержании правоотношений, складывающихся при составлении рапорта об обнаружении признаков преступления; поступлении постановления прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; получении материалов, направленных Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы и предложения, соотносимые с целью и задачами, поставленными во введении.

По первой главе установлено следующее. Стадия возбуждения уголовного дела представляет собой самостоятельный этап уголовного судопроизводства, обладающий собственными задачами (приём, регистрация, проверка сообщений и принятие решения), специфическим кругом участников и жёстко установленными сроками. Исторический анализ показал, что данный институт прошёл путь от полного отсутствия формализации (Устав уголовного судопроизводства 1864 года) до детальной регламентации (УПК РФ 2001 года). Действующее законодательство предусматривает четыре повода к возбуждению уголовного дела: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение из иных источников и постановление прокурора о направлении материалов. Основанием выступает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, — совокупности сведений, позволяющих обоснованно предположить наличие деяния, содержащего признаки объективной стороны состава преступления.

По второй главе установлено, что правом возбуждения уголовного дела в настоящее время наделены только следователь и дознаватель. Прокурор утратил это право в 2007 году, сохранив надзорные полномочия. Суд полностью исключён из числа субъектов возбуждения, что соответствует принципу разделения процессуальных функций. Порядок рассмотрения сообщений включает три этапа: приём и регистрация (с выдачей талонов-уведомлений), проверка (сроком до трёх, десяти или тридцати суток) и принятие одного из трёх решений — о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении либо о передаче сообщения по

подследственности. Отказ в возбуждении уголовного дела возможен по основаниям, перечисленным в статье 24 УПК РФ.¹

По третьей главе выявлены следующие системные проблемы правоприменения: неопределённый правовой статус результатов доследственной проверки; отсутствие чёткого процессуального статуса лица, в отношении которого проводится проверка; необеспечение на практике права на квалифицированную юридическую помощь; затруднённый доступ заявителя к материалам проверки при обжаловании отказа; укрытие преступлений от учёта через необоснованные отказы; многократные отмены постановлений об отказе по одному и тому же сообщению. В качестве путей решения предложены следующие изменения в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации: — дополнить УПК РФ статьёй, закрепляющей процессуальный статус лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, с предоставлением ему прав знать существо проверяемого сообщения, давать объяснения, пользоваться помощью адвоката, заявлять ходатайства и обжаловать действия; — внести изменения в статью 140 УПК РФ,² разъяснив понятие «достаточные данные, указывающие на признаки преступления» как совокупность сведений, позволяющих разумно предположить наличие деяния, содержащего признаки объективной стороны состава преступления; — расширить полномочия прокурора, предоставив ему право возбуждения уголовного дела в случае выявления оснований в ходе прокурорской проверки; — установить предельное количество отмен постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по одному и тому же сообщению (не более двух); — дифференцировать сроки проверки в зависимости от сложности сообщения: простые — три дня, средней сложности — десять дней, сложные — тридцать дней; — законодательно

¹ Ст. 24 УПК РФ.

² Ст. 140 УПК РФ.

закрепить право заявителя на ознакомление с материалами проверки, на основании которых вынесен отказ; — внедрить единую информационную систему электронного документооборота на стадии возбуждения уголовного дела; — изменить критерии оценки деятельности правоохранительных органов, перейдя от количественных показателей к качественным (законность и обоснованность принимаемых решений).

Реализация предложенных изменений позволит повысить законность и обоснованность решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела, обеспечить реальный доступ граждан к правосудию и найти баланс между эффективностью уголовного преследования и защитой прав личности. Стадия возбуждения уголовного дела представляет собой самостоятельную и важную стадию уголовного процесса, выполняющую одновременно несколько функций: обеспечение своевременного реагирования государства на преступления; защита прав граждан от необоснованного уголовного преследования; выполнение роли своеобразного "фильтра", позволяющего отделить реальные преступления от иных правонарушений. Без данной стадии уголовный процесс не способен эффективно функционировать.

Правильное понимание поводов и оснований возбуждения уголовного дела имеет решающее значение для законности принимаемых решений. На практике многие ошибки связаны с тем, что неправильно оцениваются основания, игнорируются поводы, принимаются поспешные решения. В связи с этим необходимо более чёткое и единообразное применение норм закона. Разделение уголовного преследования на публичное, частно-публичное и частное обвинение позволяет более гибко подходить к возбуждению уголовных дел различных категорий. Особое внимание в работе было уделено отказу в возбуждении уголовного дела как стадии, на которой возникает наибольшее количество нарушений. Это обусловлено формальным подходом к проверке, загруженностью сотрудников и субъективной оценкой обстоятельств. Механизм отказа требует

дальнейшего совершенствования. Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела является одной из ключевых гарантий защиты прав граждан. Возможность обратиться к прокурору, руководителю следственного органа или в суд позволяет обеспечить действенный контроль за законностью решений. Вместе с тем на практике данный механизм не всегда работает эффективно и требует дополнительного совершенствования.

Проведенный анализ неумолимо свидетельствует: нормативный каркас первоначального этапа содержит системные изъяны. Главный из них — классический процессуальный парадокс, фактически загоняющий следователя в замкнутый круг. С одной стороны, для вынесения законного постановления о старте расследования необходим достаточный объем фактических данных. С другой — закон фактически запрещает проводить полноценные следственные действия для сбора этих данных до момента официального начала дела. Получается абсурдная коллизия: чтобы принять решение, нужны доказательства, а добыть их в процессуальной форме до этого решения нельзя. Разорвать этот порочный круг можно только через точечную корректировку УПК РФ.

Во-первых, необходимо существенно расширить арсенал проверочных мероприятий на этапе досудебной проверки. Например, легализовать опрос очевидцев без обязательного составления громоздкого протокола.

Во-вторых, стоит сделать исключение для экстренных ситуаций, прямо разрешив на законодательном уровне проведение отдельных неотложных следственных действий еще до регистрации сигнала о преступлении.

В-третьих, нужно жестко лимитировать сроки самой проверки, исключив любые лазейки для искусственного затягивания. Сюда же относится и установление четких временных рамок для назначения и производства судебных экспертиз. И, что критически важно, на этом предварительном отрезке необходимо закрепить реальные, а не декларативные гарантии участия адвоката-защитника.

Реализация этих предложений позволит уйти от бюрократических препон, ускорив сбор первичной информации, но при этом сохранив надежный щит для всех участников процесса.

Резюмируя сказанное, хочется подчеркнуть: стартовая фаза уголовного судопроизводства — это не просто техническая формальность, а краеугольный камень всей системы. Ее подлинное предназначение и высший смысл заключаются в том, чтобы обеспечить тот самый хрупкий баланс, при котором государство способно эффективно противостоять преступности, ни на шаг не отступая от базовых прав и свобод человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4. Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 16.
6. Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
7. Устав уголовного судопроизводства 1864 года // Российское законодательство X–XX веков. Т. 8. М.: Юридическая литература, 1991. С. 120–280.
8. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592 (утратил силу).

Судебная практика

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 5. Ст. 611.
10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.
11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 № 1251-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гурьянова А.А.» // СПС «КонсультантПлюс».
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4.

Научная и учебная литература

13. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 688 с.
14. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 304 с.
15. Быков В.М. Новый закон о порядке рассмотрения следователем и дознавателем сообщения о преступлении // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 28–31.

16. Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал российского права. 2006. № 7. С. 54–63.
17. Володина Л.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2014. № 3. С. 146–153.
18. Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Российский следователь. 2010. № 15. С. 15–20.
19. Гаврилов Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: нужна ли она современному российскому уголовному судопроизводству? // Библиотека криминалиста. 2016. № 5. С. 10–19.
20. Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 120 с.
21. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2008. 800 с.
22. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. 206 с.
23. Корнуков В.М. Стадия возбуждения уголовного дела: состояние и перспективы // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 2. С. 180–192.
24. Петрухин И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Государство и право. 2005. № 1. С. 62–68.
25. Победкин А.В. Апология стадии возбуждения уголовного дела // Государство и право. 2017. № 9. С. 39–48.
26. Россинский С.Б. Уголовный процесс: учебник. М.: Эксмо, 2009. 735 с.
27. Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: Дело и Сервис, 2013. 256 с.
28. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб.: Наука, 2000. 120 с.

29. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2019. 784 с.
30. Усачёв А.А. Стадия возбуждения уголовного дела: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. 160 с.
31. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003. 350 с.
32. Чернышов В.Н. Проблемы обеспечения прав личности на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 3. С. 236–243.
33. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2009. 240 с.
34. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. М.: Экзамен, 2006. 150 с.

Диссертации и авторефераты

35. Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. 389 с.
36. Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 225 с.